

- 「인수채권 정리업무 규정」 제60조(일반재산에 대한 강제집행)에 따르면 집행권원이 있는 채무관계인 소유 발견재산에 대해서는 강제집행의 방법으로 채권을 회수하는 것을 원칙으로 하고,
- 같은 규정 제63조(강제집행의 준비)에 따르면 발견재산의 추정 시가 및 선순위 권리 등의 조사를 통하여 강제집행에 차질이 없도록 하여야 함
- 그런데, ◆◆◆◆◆부에서 2014. 12. 1.부터 2015. 12. 31.까지의 기간 사이에 실익이 없어 종결 처리한 59건의 발견재산에 대한 적정 처리 여부를 확인한 결과,
- [표 2]와 같이 2009. 5. 28. 양수금 청구소송의 승소로 집행권원이 있는 (주)○○○○○○(□□은행 ▲▲▲-▲▲▲) 등 5개 차주의 연대보증인 ○○○이 소유한 재산 2건이 있는데도,

[표 2] 발견재산 현황

(단위 : 백만 원)

| 채무관계인 | 차주번호 | 채권액 | 발견재산(○○○ 소유) |
|-------|------|-----|--------------|
|-------|------|-----|--------------|

“기재 생략”

- 해당 5개 차주와 관련이 없는 2012년에 입찰로 매각한 부실 채권정리기금 소유의 (주)○○○○○○(☒☒은행 △△△△-△△△△) 등 3개 차주와 혼동하여, 매각 완료된 채권으로 잘못 알고 강제 집행\* 절차 없이 그대로 종결 처리한 것으로 확인됨

\* 공사는 2건의 보증인 소유 재산에 2000. 7. 24.부터 5건의 가압류(청구금액 107억 원) 조치 후 강제집행 미 실시

□ 한편, [표 3]과 같이 연대보증인 ○○○ 소유 2건 발견재산에 대한 회수실익을 검토한 결과 총 14,580천 원의 강제집행 실익이 예상됨

[표 3] 발견재산 실익 분석

(단위 : 천 원)

| 소재지 | 소유자 | 종별 | 평가금액 | 회수가능액* |
|-----|-----|----|------|--------|
|-----|-----|----|------|--------|

“기재 생략”

\* 평가금액에서 보증인 ○○○에 대한 공사의 총 채권액 1,093억 원과 타 채권자 가압류 청구금액을 안분하여 회수가능액 추정

### < 조치할 사항 >

◇ ◆◆◆◆◆부장은 (주)○○○○○○(☒☒은행 △△△△-△△△△) 등 5개 차주의 연대보증인 ○○○ 소유 재산 2건에 대하여 강제집행 등을 통한 채권 회수 조치를 하시기 바람(시정).